

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7126/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย วิบูลย์ สน คลัง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 93, มาตรา 336 ทวิ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ เป็นบทบัญญัติ ถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 335 ทวิ หรือมาตรา 336 ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่งเท่านั้น หาใช่เป็นบทบัญญัติเรื่องของการเพิ่มโทษเหมือนเช่นที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ การที่ศาลพิพากษากำหนดโทษจำคุกจำเลยและเพิ่มโทษกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 336 ทวิ นั้น จึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้นพร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์ ราคา 18,000 บาท ของนางคำพัน กัณหาผู้เสียหาย ไปโดยทุจริต โดยจำเลยฉกฉวยกระชากเอาสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองดังกล่าว ซึ่งผู้เสียหายสวมใส่อยู่ที่คอไปซึ่งหน้า ในการวิ่งราวทรัพย์จำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกุม ขอให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 336 ทวิ ให้คืนสร้อยคอทองคำ พร้อมพระเลี่ยมทองและรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคหนึ่ง, 336 ทวิ จำคุก 5 ปี เพิ่มโทษจำคุกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 336 ทวิ รวมจำคุก 7 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน คืนสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง และรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยตามมาตรา 336 วรรคหนึ่ง 4 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 336 ทวิ เป็นจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ ไม่ใช่บทเพิ่มโทษแต่เป็นบทที่กำหนดให้ต้องระวางโทษจำเลยหนักขึ้นกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 กึ่งหนึ่ง ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องนั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ เป็นบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 335 ทวิ หรือมาตรา 336 ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่งเท่านั้น หาใช่เป็น

บทบัญญัติเรื่องของการเพิ่มโทษเหมือนเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากำหนดโทษจำคุกจำเลยและเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 336 ทวีนั้นเป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ลงโทษจำคุก 6 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>